

코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 복수의결권주식 관련 제도를 정비하고, 「자본시장 체질개선 방안」('26.3.18), 「코스닥 신뢰+혁신 제고 방안」('25.12.19), 「상장폐지 개혁방안」('26.2.12) 후속 조치로서 제도 개선* 사항을 반영하고자 함

* [자본시장 체질개선 방안] 저PBR기업 선정 비율 구체화, 맞춤형 기술특례상장 확대
[코스닥 신뢰+혁신 제고 방안] 특례상장기업 정보제공·상장관리 강화
[상장폐지 개혁방안] 시가총액·주가 미달 관리종목 적용방법·해제시기 정비

2. 주요내용

- 복수의결권주식 발행기업의 적용기준 마련(안 제8조의2)

- 복수의결권주식 발행기업의 최대주주와 최다의결권자가 다른 경우, 별도의 정함이 없는 한 최대주주 관련 규정을 최다의결권자에도 적용

- 복수의결권주식 발행기업의 최대주주 변경 관련 특례 마련

(안 제61조제1항제6호)

- 실질심사 사유 관련하여 최다의결권자와 최대주주의 지위가 상호 변경된 경우를 최대주주 변경으로 보지 않도록 규정

□ 복수의결권주식 발행기업의 질적심사기준 정비(안 별표6)

- 복수의결권 발행의 적정성 여부 및 경영권 남용을 방지하기 위한 견제 장치 마련 여부 등에 대한 심사 근거 마련

□ 저PBR기업 선정 비율 구체화(안 제43조의2)

- 상장규정에서 위임한 저PBR기업의 선정기준이 되는 비율을 100분의 20으로 정함

□ 특례상장기업 정보제공·상장관리 강화(안 제49조제1항, 제61조제1항제4호의2)

- 특례상장기업의 매출액 미달 및 법인세비용차감전계속사업손실 발생에 따른 관리종목 지정 면제를 기업가치 제고 계획 공시* 조건 부로 적용**

* 코스닥시장 공시규정 제26조 및 같은 규정 시행세칙 제13조제21호에 따른 자율공시

** 해당 조항의 개정된 부분은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청한 법인부터 적용

- 기술성장기업이 공시규정에 따라 정관 변경을 통한 사업목적 추가·변경을 공시한 경우를 상장적격성 실질심사 사유로 신설

□ 시가총액·주가 미달 관리종목 적용방법·해제시기 정비(안 제51조, 별표 10)

- 주가 미달에 따른 관리종목 적용시 증가가 없는 경우, 시가총액 미달

적용방법과 동일하게 해당 종목의 당일 기준가격*을 기준으로 적용

* 장종료시까지 매매거래가 성립되지 아니한 경우 가격제한폭을 정할 때에
기준이 되는 가격(코스닥시장 업무규정 제2조제16항)

○ 시가총액·주가 미달에 따른 관리종목 해제시기를 45 거래일 연속
시가총액·주가 기준 이상이 된 거래일의 다음날로 규정

○ 시가총액·주가 미달에 따른 관리종목 지정 해제사유 발생이 불가능한
것으로 확정된 시점에 상장폐지 사유가 발생하는 것으로 명확화

☐ 혁신기업을 위한 맞춤형 질적심사기준 확대(안 별표 7의 제6호·제7호·제8호)

○ 첨단로봇, K-콘텐츠, 사이버보안 산업 맞춤형 질적심사기준 마련

☐ 외국기업·기업인수목적회사의 정관 필수 기재사항 정비(안 별표 12·13)

○ 상법 개정*에 따른 상장회사의 사외이사 의무 선임 비율 요건 강화**를
외국기업·기업인수목적회사의 정관 필수 기재사항에 반영

* 법률 제20991호('25.7.22. 일부개정, 관련 규정 시행일 '26.7.23)

** (개정 전) 이사 총수의 4분의 1 → (개정 후) 이사 총수의 3분의 1

☐ 기타 사항

○ 거래량 미달 사유의 적용방법 변경(안 제54조제1항)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 제26-00호)

☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조의2를 다음과 같이 신설한다.

제8조의2(복수의결권주식 발행기업 적용기준) ① 이 세칙에서 달리 정하는 경우를 제외하고 「벤처기업육성에 관한 특별법」(이하 “벤처기업법”이라 한다) 제16조의11제1항에 따라 복수의결권주식(이하 “복수의결권주식”이라 한다)을 발행한 기업의 최대주주와 규정 제2조제1항제13호의2가목에 따른 최다의결권자(이하 “최다의결권자”라 한다)가 다른 경우에는 “최대주주” 또는 “최대주주등”에 각각 “최다의결권자” 또는 “최다의결권자등”을 포함하여 적용한다.

② 복수의결권주식을 발행한 기업과 관련하여 이 세칙 별지 서식 등에 따라 서류를 작성할 경우에는 규정 제3조의2 및 제1항에 따른 적용기준을 반영하여 기재하여야 한다.

제28조제1항제1호가목4)의나) 중 “[「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(이하 “벤처기업법”이라 한다) 제2조제2항에 따른 투자를 말한다]”를 “(벤처기업법 제2조제2항에 따른 투자를 말한다)”로 한다.

제43조의2를 다음과 같이 신설한다.

제43조의2(주가순자산비율 하위기업 선정 및 공표) 규정 제47조의2제1항에서 “세칙으로 정하는 비율”이란 100분의 20을 말한다.

제49조제1항 중 “기술성장기업을 말한다.”를 “기술성장기업으로서 최근 사업연도 중 공시규정 시행세칙 제13조제21호에 따른 기업가치 제고 계획을 1회 이상 공시한 기업을 말하며, 규정 제53조제1항제1호가목 본문 및 같은 항 제2호가목 본문에서 “세칙으로 정하는 이익미실현기업”이란 이익미실현기업으로서 최근 사업연도 중 공시규정 시행세칙 제13조제21호에 따른 기업가치 제고 계획을 1회 이상 공시한 기업을 말한다. 이 경우 기술성장기업의 기업가치 제고 계획은 별지 제44호 서식에 따라 작성한 내용을 포함하여 공시한다.”로 한다.

제51조를 다음과 같이 한다.

제51조(시가총액 및 주가 미달 사유의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제5호의 시가총액 미달 사유 및 규정 제53조제1항제5호의2의 주가 미달 사유는 종가가 없는 경우 해당 종목의 당일 기준가격을 기준으로 적용한다.

② 규정 제53조제1항제5호 또는 규정 제53조제1항제5호의2에 따라 관리종목으로 지정된 후 별표 10에 따른 관리종목 지정 해제사유 발생이 불가능한 것으로 확정된 경우에는 그 확정된 시점에 상장폐지 사유가 발생한 것으로 본다.

제54조제1항 중 “적용한다.”를 “적용하며, 분기 마지막 거래일의 경우

정규시장의 매매거래시간 종료시까지의 거래량만 포함하여 산출한다.”로 한다.

제61조제1항에 제4호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제6호 중 “공시하는 경우”를 “공시하는 경우.”로 하고, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

4의2. 규정 제56조제1항제6호의2에 따른 기술성장기업의 사업목적 추가·변경: 기술성장기업이 공시규정 제6조제1항제1호사목에 따른 사업목적의 추가·변경을 공시한 경우. 다만, 기존의 주된 사업과 유사한 범주의 사업이나 기존의 주된 사업에 부수적으로 영위될 수 있는 사업으로의 사업목적 추가·변경은 제외한다.

다만, 복수의결권주식을 발행한 기업의 최대주주와 최다의결권자가 다른 경우에 최다의결권자가 최대주주가 되거나 최대주주가 최다의결권자가 되는 경우를 제외한다.

별표 6 중 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 경영의 투명성 및 안정성

기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영 투명성 및 경영 안정성이 인정될 것

심사항목	중점 심사사항
기업지배구조	· 독립적인 기업지배구조 구축을 통한 주요 의사결정의 독자적 수행 여부 · 경영진의 불법행위가 있는 경우 기업경영에 미치는 영향 · 상장 신청인의 이익에 반하는 최대주주 또는 경영진의 중

심사항목	중점 심사사항
	대한 도덕적 흠결 존재 여부 • 복수의결권주식 발행기업의 경우, 복수의결권주식 발행의 적정성 및 경영권 남용을 방지하기 위한 견제 장치^{주)} 마련 여부
내부통제제도	• 이사회운영규정 등 내부통제제도의 구축 및 운영 수준 • 회계감사 및 세무조사 결과 등을 통해 확인된 중대한 오류 및 특이사항 여부 • 상장신청인이 지주회사인 경우 임원 선임, 경영성과 보고 체계, 경영계약 체결 등 자회사 관리 시스템 구축·운영의 적정성 • 신뢰성 있는 회계정보를 산출하기 위한 인력, 회계규정 등 내부통제절차 및 회계시스템 구축·운영 여부
공시체제	• 관련 법규의 제반 공시의무(공시체제 심사와 관련하여 최대주주가 명목회사인 경우에는 그 명목회사의 경영상 주요 사항에 대한 공시의무를 포함한다) 수행을 위한 인력 및 조직 구축 여부 • 미공개 중요정보 이용 방지를 위한 공시체제 구축 여부
이해관계자 거래	• 이해관계자와의 거래 배경, 조건, 절차 등의 관련 법령 준수 여부 • 제3자와의 거래와 비교한 이해관계자 거래 조건의 타당성
상장전 주식거래	• 상장전 주식거래의 필요성, 절차의 적법성, 거래가격의 적정성 등을 고려한 주주이익의 침해 가능성 • 미공개정보를 이용한 주식거래 여부
경영안정성	• 최대주주등(최대주주등이 명목회사인 경우 명목회사의 실질적인 지배주주를 포함한다)의 안정적 지분 보유 여부 • 기술성장기업의 경우 수익실현 시점까지 경영의 안정적 유지 여부 • 경영권 분쟁이 있는 경우 기업경영에 미치는 영향 • 최대주주가 변경된 경우 경영진 변동, 사업구조의 변화 등으로 인한 기업경영의 연속성 유지 여부 • 구주매출이 있는 경우 상장신청인의 자금조달수요 및 안정적 경영권 유지 여부 등을 감안한 구주매출의 적정성

심사항목	중점 심사사항
	· 복수의결권주식 발행기업의 경우, 복수의결권주식의 보통주 전환 이후 기업 경영의 연속성 유지 가능성

주) 사외이사 후보 추천, 최대주주 관련 거래 등을 심의하는 이사회 내 소위원회 설치 여부 등을 심사

별표 7에 제6호, 제7호, 제8호를 별지 1과 같이 신설한다.

별표 10의 제1호의 표 중 5)의 해제시기를 “시가총액이 규정 제54조제1항제12호에서 정하는 기준 이상인 상태가 45일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 이상 계속된 날의 다음날”로 하고, 같은 표에 5의2)를 다음과 같이 신설한다.

지정 사유	지정 시기	해제 시기
5의2) 주가 미달 (규정 제53조제1항제5호의2, 제67조제1항)	해당 사유가 확인된 날의 다음날	종가가 규정 제54조제1항제13호가목에서 정하는 기준 이상인 상태가 45일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 이상 계속된 날의 다음날

별표 12의 제2호가목의1) 중 “4분의 1”을 “3분의 1”로 한다.

별표 13의 제5호나목 중 “4분의 1”을 “3분의 1”로 한다.

별표 14의 제4호다목 중 “제26조제5항”을 “제26조제6항”으로 한다.

별지 제44호 서식을 별지 2와 같이 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 7월 2일부터 시행한다. 다만, 제51조

및 별표 7, 별표 10의 개정 규정은 2026년 7월 1일부터 시행하고,
별표 12, 별표 13의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2조(매출액 미달 사유 등의 적용방법 관련 적용례) 제49조제1항의
기업가치 제고 계획 공시 관련 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상
장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제3조(시가총액 미달 관리종목 해제 시기 관련 적용례) 별표 10 제1호
의 5)의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 규정 제53조제1항제5호,
제67조제1항제2호에 따라 관리종목으로 지정되는 법인부터 적용한
다.

제4조(외국기업 및 기업인수목적회사 정관필수 기재사항 관련 적용례)
별표 12의 제2호가목의1) 및 별표 13의 제5호나목의 개정규정은 이
세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 외국기업 및 기업인수
목적회사부터 적용한다.

제5조(다른 규정의 개정) 「코스닥시장 공시규정 시행세칙」 일부를 다
음과 같이 개정한다.

제15조제9항제2호 중 “15점”을 “10점”으로 한다.

<별지 1>

6. 첨단로봇 산업

심사항목	중점 심사사항
가. 기술성	1) 기술의 경쟁 우위 가) 공통사항 (1) 핵심기술의 국내외 특허 등록 여부 (2) 국가과제 수행 내역 및 주요 결과 (3) 정부 또는 국내외 공신력 있는 기관으로부터의 인증 취득 및 국내외 기술표준 충족 여부 (4) 상용화 실적 또는 실제 사용환경 적용 실적 보유 여부 나) 로봇 제조 관련 (1) 고성능 사양 부품 또는 완제품의 자체 설계·제조 역량 (2) 피지컬 AI 융합 역량, 물리적 학습 데이터 보유 수준 및 최적화 역량 (3) 양산 인프라, 원가 경쟁력, 품질관리 체계 등 양산 역량 (4) 안정적인 공급망 확보 여부 (5) 유지보수, 지속적인 업데이트 등 사후관리 역량 다) 로봇 솔루션 및 서비스 관련 (1) 로봇 솔루션의 설계·구축·통합 및 운영 역량 (2) AI 운영규칙 구축, 데이터 순환구조 설계 등 AI 내재화 수준 (3) AI 위험관리 체계 등 AI 거버넌스 수준 (4) 이기종 로봇 통합 관제 또는 운영 역량 (5) 사업모델 안정성 및 반복 매출구조 구축 여부 2) 연구 개발 역량 가) 창업자 및 주요 경영진의 첨단로봇 관련 분야 전문성, 관련 사업 경력 및 이전 사업의 성과 나) 첨단로봇 분야 실무 경력 보유 인력 확보 수준 다) 핵심 연구인력의 이탈 방지를 위한 관리체계 구축 여부
나. 영업상황	1) 산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 2) 기존 시장 진입·확장가능성 및 신규시장 창출 가능성 3) 매출처와의 거래 지속 가능성 또는 신규 매출처 확보 가능성 4) 산업의 국내·외 규제환경 및 정부 정책 영향 5) 경영진의 지식, 경험 등 내부역량이 영업의 지속성 및 향후 성장에 미치는 영향

다. 성장성	1) 기업의 성장을 위한 인력 및 설비 투자계획, 지적재산권 확보 등 사업계획의 합리성 여부 2) 시장 규모 및 경쟁 현황 등에 비추어 수익모델의 적정성 및 수익창출 가능성 3) 공모자금 사용의 합리성 및 공모자금 유입에 따른 성장 가능성 4) 국가 핵심산업의 생산성 향상 및 자율제조 전환, 핵심 부품의 국산화 기여도 5) 첨단로봇 산업 글로벌 공급망 내에서의 입지 및 해외 수출 여부 또는 향후 가능성
라. 기타 경영환경	1) 특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업경영에 미치는 영향 2) 영업 관련 주요계약의 조건 등에 따른 우발채무가 경영에 미치는 영향 3) 안전사고 방지를 위한 관리체계 및 사고 발생시 대응체계 구축 여부

비고. 이 호는 첨단로봇 산업 관련 정부 프로젝트와의 관련성, 첨단로봇 산업 관련 매출이 전체 매출액에서 차지하는 비중, 첨단로봇 산업 관련 연구개발 비용·인력 수준, 관련 업계 등의 신청기업에 대한 일반적 인식·평가 등을 종합적으로 고려하여 첨단로봇 산업 기업으로 거래소가 인정한 기업에 한정하여 적용한다.

7. K-콘텐츠 산업

심사항목	중점 심사사항
가. 경쟁력	1) 주요 콘텐츠의 대중성 가) 주요 콘텐츠·아티스트 관련 영상 조회 수, 음원 스트리밍 횟수, 구독자 수, 팔로워 수, 멤버십 가입자 수, 공연 규모·관객 수, 굿즈 판매 규모 등 콘텐츠 경쟁력을 가늠할 수 있는 주요 지표들의 경쟁사 대비 수준 및 증가 추이 나) 게임, 웹툰 플랫폼 등의 활성유저수, 평균 접속시간, 결제 이용자 비율, 유료결제 전환율, 1인당 평균 결제 금액, 글로벌 유저 비중 등

	다) 해외 주요 음원차트, 영화제 등 각종 시상식에서의 수상하거나 후보로 지명된 경력 2) 콘텐츠 발굴 및 육성, 확장 체계 가) 창업자 및 주요 경영진의 콘텐츠 산업 관련 분야 전문성, 관련 사업 경력 및 이전 사업의 성과 나) 핵심 참여 인력(프로듀서, 작가, PD 등)의 전문성 수준, 재직경력 및 핵심 인력의 이탈 방지를 위한 관리체계 구축 여부 다) 저작물이 유통되는 주요 플랫폼(각종 OTT 또는 음원 스트리밍 서비스, SNS 등)과의 계약 내용 및 수수료 구조 라) 콘텐츠를 지속적으로 발굴할 수 있는 체계적 육성 체계 3) 지적재산권(IP)을 이용한 콘텐츠 확장성 가) 보유한 IP의 다양성 및 IP 수명주기 관리 체계 나) 원천 IP 직접 보유 여부, 원천 IP를 이용한 타 장르 전환에 따른 수익화 실적, 2차 저작물 제작 시 수익 분배 구조 및 권리 우선권 등 IP 보유 형태 다) 특정 IP에 대한 매출 의존 정도 및 안정성(전속계약 기간 등), 보유 IP별 매출 및 이익률, 신규 IP 개발 및 확보 역량 라) 주력 IP 관련 굿즈, 리메이크, OST 등 2차, 3차 저작물로의 확장 정도·가능성 및 지적재산권 권리 확보 여부
나. 영업상황	1) 산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 2) 산업의 국내·외 규제환경 및 정부 정책 영향 3) 구독서비스 또는 지적재산권에 대한 사용료 등을 통한 반복적 매출 발생구조 확보 여부 4) 매출채권 관리체계의 적정성 및 유동성 현황
다. 성장성	1) 기업 성장전략 및 성장을 위한 사업계획의 합리성 여부 2) 주요 상품·서비스의 수출 규모, 향후 수출시장 확대 가능성 3) 공모자금 사용의 합리성 및 공모자금 유입에 따른 성장 가능성
라. 기타 경영환경	1) 저작권, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 리스크 관리 체계, 기업경영에 미치는 영향 2) 주요 제작 인력(가수·연기자·작가·제작자 등)과의 계약의 적법성, 수익배분·독점성·계약기간 등 계약조건 관련 분쟁 이력·위험성 3) 경영진 경험수준 등 전문성, 경영진의 자본참여도 등이 기업의 성장에 미치는 영향

	4) 주요 가수·연기자·작가·제작자의 과거 또는 현재 진행 중인 사건·사고·스캔들 등 이력 및 향후 재발 가능한 잠재적 위험성 등 5) 우발채무로 인한 재무상황의 악화가능성
--	---

비고.

1. 이 호는 K-콘텐츠 관련 매출이 전체 매출액에서 차지하는 비중, K-콘텐츠 관련 인력 수준, 관련 업계 등의 신청기업에 대한 일반적 인식·평가 등을 종합적으로 고려하여 K-콘텐츠 기업으로 거래소가 인정한 기업에 한정하여 적용한다.
2. 이익미실현기업으로 상장예비심사를 신청하는 경우에는 별표 6 제1호나목의 중점 심사사항을 추가로 적용하여 심사한다.
3. 이 호 라목4)에서 “사건·사고·스캔들”이란 음주 운전, 마약, 도박, 성폭력, 과거 학교 폭력 등을 말한다.

8. 사이버보안 산업

심사항목	중점 심사사항
가. 기술성	1) 기술의 경쟁 우위 가) 공통사항 (1) 핵심기술의 국내외 특허 등록 여부 (2) 국가과제 수행 내역 및 주요 결과 (3) 정부 또는 국내외 공신력 있는 기관으로부터의 인증 취득 및 성능평가 테스트 결과 (4) 상용화 실적 또는 실전 대응 실적 보유 여부 (5) 안정적인 서비스 및 반복 매출구조 구축 여부 나) 보안 솔루션 관련 (1) 자체 개발 보안 엔진, 위협 탐지·차단 알고리즘 등 원천기술 보유 여부 (2) AI 내재화, 데이터 보유 수준 및 솔루션 활용 수준 (3) 최신 사이버 위협 대응능력 및 사이버 복원력 (4) 통합 플랫폼, 타 솔루션 등과의 연동 지원 여부 다) 보안 서비스 관련 (1) 관제 인프라, 모니터링 시스템 등 서비스 체계화 수준

	(2) 이기종 솔루션 통합 설계, 구축, 관제 또는 운영 역량 (3) 서비스 자동화 등 AI 활용 역량 (4) 사이버 복원력 또는 복원 지원 역량 2) 연구 개발 역량 가) 창업자 및 주요 경영진의 사이버보안 관련 분야 전문성, 관련 사업 경력 및 이전 사업의 성과 나) 사이버보안 분야 실무 경력 보유 인력 확보 수준 다) 핵심 연구인력의 이탈 방지를 위한 관리체계 구축 여부
나. 영업상황	1) 산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 2) 기존 시장 진입·확장가능성 및 신규시장 창출 가능성 3) 매출처와의 거래 지속 가능성 또는 신규 매출처 확보 가능성 4) 산업의 국내·외 규제환경 및 정부 정책 영향 5) 경영진의 지식, 경험 등 내부역량이 영업의 지속성 및 향후 성장에 미치는 영향
다. 성장성	1) 기업의 성장을 위한 인력 및 설비 투자계획, 지적재산권 확보 등 사업계획의 합리성 여부 2) 시장 규모 및 경쟁 현황 등에 비추어 수익모델의 적정성 및 수익창출 가능성 3) 공모자금 사용의 합리성 및 공모자금 유입에 따른 성장 가능성 4) 다른 산업과의 연계 가능성 등 사업의 확장성 5) 국내외 주요 사이버보안 관련 기관·단체·기업·학회 등과 제휴·협력관계 구축 여부
라. 기타 경영환경	1) 특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업경영에 미치는 영향 2) 영업 관련 주요계약의 조건 등에 따른 우발채무가 경영에 미치는 영향 3) 침해사고 방지를 위한 관리체계 및 사고 발생시 대응체계 구축 여부

비고.

1. 이 호는 사이버보안 산업 관련 정부 프로젝트와의 관련성, 사이버보안 산업 관련 매출이 전체 매출액에서 차지하는 비중, 사이버보안 산업 관련 연구개발 비용·인력 수준, 관련 업계 등의 신청기업에 대한 일반적 인식·평가 등을 종합적으로 고려하여 차세대 사이버보안 산업 기업으로 거래소가 인정한 기업에 한정

하여 적용한다.

2. 이 호 가목1)나)(3), 가목1)다)(4)에서 “사이버 복원력”이란 사이버 자산을 운용하는 조직 차원에서의 역량(면역, 회복력)을 말한다.

<별지 2>

[별지 제44호 서식]

기술성장기업의 기업가치 제고 계획(첨부 서식)

(세칙 제49조제1항 관련)

1. 핵심기술 또는 사업모델의 개요

기재요령) 주력 제품·기술·사업모델에 대한 핵심적인 내용을 일반투자자가 이해하기 쉽게 기술

2. 시장환경

(1) 산업 성장성 및 변화 추이

기재요령) 시장 규모, 성장률 추이, 수명주기상 위치, 경기와의 상호관계 및 정책 방향 등 향후 해당 산업에 대한 전망, 국내 또는 해외 경쟁업체 현황 등을 기재

(2) 국내외 규제환경 및 정부정책 영향

기재요령) 국내외 규제환경 및 정부정책, 규제변동 대응 능력 등을 기재

3. 경쟁력

기재요령)

기술의 경쟁력: 신청 기업 보유 지적재산권, 기술인력 수준, 기술의 완성도 및 경쟁 우위도 등을 기재

사업모델의 경쟁력: 경쟁업체 대비 차별화된 사업모델 보유 여부, 사업모델 경쟁력 등을 기재

4. 기술·연구개발 또는 사업모델의 사업화 진행계획

(1) 기술·연구개발 또는 사업모델의 사업화를 위한 주요 계획

기재요령) 연구개발 계획(예: 신약개발 관련 임상시험 등), 설비투자 또는 연구인력 확대 계획, 정부·공공기관 또는 국내외 다른 기업과의 협력 또는 공동 연구개발 계획, 특허권 확보 관련 사항, 사업의 확장 계획 등을 기재

(2) 수익 구조 및 향후 수익 발생·증가에 대한 전망

기재요령) 주된 사업의 수익 구조(예: 신약개발 기업의 경우 기술이전 계약 등), 수익의 발생·지속·증가 가능성에 대한 전망을 기재

5. 목표 또는 성과평가 지표(KPI 등)

기재요령) 아래 예시를 참고하여 1개 이상의 목표 또는 지표를 선정

① 공통 지표

특허 등록·출원 등 지적재산권 관련 사항, 정부 국책과제 참여 또는 수상·우수기업 선정 등 이력, 글로벌기업 또는 국내 대기업·공공기관 등과의 수주 등 계약실적, 해당 산업 분야의 주요 국내외 표준·인증 취득, 우수 연구개발인력 유치 내역 등 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 지표

② 바이오 신약 개발 업종

주요 파이프라인 관련 임상시험의 진행단계 또는 임상 결과 관련 사항, 기술이전 계약 관련 사항 등

③ AI·ICT·소프트웨어 업종

AI모델·알고리즘·데이터 우수성 관련 지표, 대기업·공공기관 등과 진행한 PoC·상용화 실적, 타사 오픈소스 의존도 감축 수준, 하드웨어·인프라 확보 수준, 적용 분야에서의 과업·문제 해결 능력 및 서비스 오류율 등

④ 소재·부품·장비 업종

양산 능력, 불량률, 주요 고객사 인증 테스트 통과 실적, 핵심·원천 기술·부품에 대한 대외 의존도 감축 수준 등

⑤ 기타

상장규정 시행세칙 별표 7 ‘업종별 심사기준’의 기술성 관련 중점 심사사항, 상장예비심사 당시 주요 심사기준이 되었던 기술성 관련 지표 등에 대한 상장 이후의 완성도·상용화 관련 진척 내용 등

6. 목표 달성 현황 또는 성과평가 내역(KPI 등)

기재요령) 최근의 공시를 통해 제시한 목표 또는 성과평가 지표에 대한 달성
현황 또는 성과평가 내역을 기재(최초 공시에 한하여 생략 가능)

7. 리스크 요인

기재요령) 목표 달성에 장애가 되는 요인 및 가능성(예: 임상시험 실패 등),
특허·경영권 등 관련 소송·분쟁 현황 및 승소 전망, 관련 법령
또는 정부 정책의 변화에 따른 영향, 국내외 시장환경 변화에 따른
영향 등 사업 전반에 관련된 리스크 요인을 기재

기재상의 주의

기술·사업모델에 대한 충분한 정보를 제공하고 투자자의 이해도를 높이기 위해
필요한 경우 사진(현미경·초음파·엑스레이 사진 등 포함), 그림, 도표, 도식 등을
활용하여 기술할 수 있다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안	비 고
<u><신 설></u>	<u>제8조의2(복수의결권주식 발</u> <u>행기업 적용기준) ① 이</u> <u>세칙에서 달리 정하는 경</u> <u>우를 제외하고 「벤처기업</u> <u>육성에 관한 특별법」(이하</u> <u>“벤처기업법”이라 한</u> <u>다) 제16조의11제1항에 따</u> <u>라 복수의결권주식(이하</u> <u>“복수의결권주식”이라 한</u> <u>다)을 발행한 기업의 최대</u> <u>주주와 규정 제2조제1항제</u> <u>13호의2가목에 따른 최다</u> <u>의결권자(이하 “최다의결</u> <u>권자”라 한다)가 다른 경</u> <u>우에는 “최대주주” 또는</u> <u>“최대주주등”에 각각 “최</u> <u>다의결권자” 또는 “최다의</u> <u>결권자등”을 포함하여 적</u> <u>용한다.</u> <u>② 복수의결권주식을 발행</u> <u>한 기업과 관련하여 이 세</u> <u>칙 별지 서식 등에 따라</u> <u>서류를 작성할 경우에는</u> <u>규정 제3조의2 및 제1항에</u> <u>따른 적용기준을 반영하여</u>	최대주주와 최다의결 권자가 다른 경우 적용기준 마련

제28조(기술성장기업에 대한 특례) ① 규정 제30조제1항 각 호 외의 부분에서 “세척으로 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 상장애비심사 신청일
전 6개월 이내에 전문평
가기관의 기술 등에 대한
평가를 받고 그 평가결과
가 다음 각 목을 충족하
는 경우

가. 규정 제30조제1항제1호의 기업: 2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A등급 이상이고, 낮은 등급이 B, BB등급 이상일 것. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 기업은 1개의 전문평가기관에서 받은 평가등급(2개의 전문평가기관에서 평가를 받은 경우에는 그 중 높은 등급으로 한

기재하여야 한다.

제28조(기술성장기업에 대한
특례) ① -----

-----.

1. -----

[illegible]

1) ~ 3) (현행과 같음)

[illegible]

가) (현행과 같음)

나) -----

----- (벤처 기
업법 제2조제2항에
따른 투자를 말한

조문
정비

<u>“벤처기업법”이라 한다) 제2조제2항에 따른 투자를 말한다] 금액의 합계가 100억 원 이상일 것</u> <신 설> 제49조(매출액 미달 사유 등의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제1호가목 본문, 같은 호 나목 및 같은 항 제2호나목 본문에서 “세칙으로 정하는 기술성장기업”이란 우량기업부로 소속부가 변경지정되지 않은 기술성장기업을 말한다.	다)----- ----- 제43조의2(주가순자산비율 하위기업 선정 및 공표) 규정 제47조의2제1항에서 “세칙으로 정하는 비율”이란 100분의 20을 말한다. 제49조(매출액 미달 사유 등의 적용방법) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 기술성장기업으로서 최근 사업연도 중 공시규정 시행세칙 제13조제21호에 따른 기업가치 제고 계획을 1회 이상 공시한 기업을 말하며, 규정 제53조제1항제1호가목 본문 및 같은 항 제2호가목 본문에서 “세칙으로 정하는 의미미	저PBR 기업 선정 비율 구체화 기업가치 제고 계획 공시 조건부로 특례상장 면제 적용
---	---	---

② ~ ⑦ (생략) 제51조(시가총액 미달 사유의 적용방법) 규정 제53조 제1항제5호의 시가총액 미달 사유는 다음 각 호와 같이 적용한다. 1. 증가가 없는 경우: 해당 종목의 당일 기준가격을 기준으로 적용할 것 2. 삭제 <2025. 7. 9>	실현기업”이란 이익미실현 기업으로서 최근 사업연도 중 공시규정 시행세칙 제13조제21호에 따른 기업가치 제고 계획을 1회 이상 공시한 기업을 말한다. 이 경우 기술성장기업의 기업가치 제고 계획은 별지 제44호 서식에 따라 작성한 내용을 포함하여 공시한다. ② ~ ⑦ (현행과 같음) 제51조(시가총액 및 주가 미달 사유의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제5호의 시가총액 미달 사유 및 규정 제53조제1항제5호의2의 주가 미달 사유는 증가가 없는 경우 해당 종목의 당일 기준가격을 기준으로 적용한다. ② 규정 제53조제1항제5호 또는 규정 제53조제1항제5호의2에 따라 관리종목으로 지정된 후 별표 10에 따른 관리종목 지정 해제 사유 발생이 불가능한 것으로 확정된 경우에는 그	주가 미달 관리종목 지정 사유 적용방법 신설
--	---	---

6. 규정 제56조제1항제9호가목1)에 따른 경영권 변동: 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 최대주주 변경사실을 공시하거나 공시규정 제6조제1항제3호가목(9)(가)에 따라 주식 양수도 계약 또는 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 등의 체결을 공시하는 경우 <단서 신설>

6. _____

공

시하는 경우. 다만, 복수의

복수의결권
주식
발행기업의
최대주주
변경 관련
특례

복수의결권
주식
발행기업의
질적심사
기준 정비

관리종목 지정·해제 시기

(세칙 제58조, 제69조, 제72조, 제80조, 제82조의5, 제82조의9 관련)

1. 보통주식, 외국주식등, 기업
인수목적회사주식

지정 사유	지정 시기	해제 시기
1) ~ 4) (생략)		
5) 시가총액 미달 (규정 제 53조 제 1 항 제 5호, 제 67조 제 1 항 제 2호)	해당 사 유가 확 인된 날 의 다음 날	다음을 모두 충족 하는 날의 다음 날 (1) 시가총액이 규 정 제 54조 제 1항 제 12호가목에서 정하는 기준 이 상인 상태가 10 일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 이상 계속될 것 (2) 시가총액이 규 정 제 54조 제 1항 제 12호 나목에서 정하는 기준 이 상인 일수가 30 일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 이상일 것
<신설>		
6) ~ 22) (생략)		

2.·3. (생략)

[별표 12]

외국기업
정관필수 기재사항

1. (생략)
2. 이사
- 가. 이사의 수와 사외이사의 선

관리종목 지정·해제 시기

(현행과 같음)

1. 보통주식, 외국주식등, 기업
인수목적회사주식

지정 사유	지정 시기	해제 시기
1) ~ 4) (현행과 같음)		
5) 시가총 액 미달 (규정 제 53조 제 1 항 제 5호, 제 67조 제 1 항 제 2호)	----- ----- ----- ----- --	시가총액이 규정 제 54조 제 1항 제 12호 에서 정하는 기준 이상인 상태가 45 일(해당 종목의 매 매거래일을 기준으 로 한다) 이상 계속 된 날의 다음날
5의2) 주 가 미달 (규정 제 53조 제 1 항 제 5호 의2, 제 67 조 제 1항)	해당 사 유가 확 인된 날 의 다음 날	종가가 규정 제 54 조 제 1항 제 13호가목 에서 정하는 기준 이상인 상태가 45 일(해당 종목의 매 매거래일을 기준으 로 한다) 이상 계속 된 날의 다음날
6) ~ 22) (현행과 같음)		

2.·3. (현행과 같음)

[별표 12]

외국기업
정관필수 기재사항

1. (현행과 같음)
2. 이사
- 가. 이사의 수와 사외이사의 선

해제 시기

변경 및
주가 미달
관리종목
지정·해제
시기 신설

상법개정
반영

임

1) 이 회사의 이사는 3명 이상
○명 이내로 하고, 사외이사는
이사 총수의 4분의 1 이상(최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수)으로 한다.
다만, 적격 해외증권시장에 상장한 기간이 3년 이상인 경우 사외이사는 1명 이상으로 한다.

2) ~ 3) (생략)

나. ~ 라. (생략)

3. ~ 7. (생략)

[별표 13]

기업인수목적회사
정관필수 기재사항

(세칙 제70조 관련)

1. ~ 4. (생략)

5. 임원

가. (생략)

나. 이사의 수

이 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

다. (생략)

6. (생략)

[별표 14]

상장수수료 및 연부과금

(세칙 제84조 관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 상장수수료 및 연부과금 면제

임

1) -----

-----3분의 1-----
--(-----

-----)

-----.

2) ~ 3) (현행과 같음)

나. ~ 라. (현행과 같음)

3. ~ 7. (생략)

[별표 13]

기업인수목적회사
정관필수 기재사항

(현행과 같음)

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 임원

가. (현행과 같음)

나. 이사의 수

이 -----
----3분의 1-----.

다. (생략)

6. (생략)

[별표 14]

상장수수료 및 연부과금

(현행과 같음)

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 상장수수료 및 연부과금 면제

상법개정
반영

자구정비

가. ~ 나. (생 략)

다. 세칙 제26조제5항 각 호의
요건을 충족하는 지정법인의
경우 상장심사수수료 및 상
장수수료(변경·추가상장수수
료는 제외한다)

라. ~ 카. (생 략)

가. ~ 나. (현행과 같음)

다. ----제26조제6항-----

-----(
-----)

라. ~ 카. (현행과 같음)